

개 선 요 구

제 목 건설공사 관리규정 개정에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처

조 치 기 간 60일

내 용

사규 「건설공사관리규정」은 한국석유공사가 시행하는 시설공사에 대하여 업무 처리기준과 시행방법을 정함으로써 정해진 공사기간 내에 양질의 공사를 경제적으로 완성하는 것을 목적으로 하고 있다.

이 규정은 크게 공사설계, 설계변경, 공사시행, 공사감독, 자재관리, 공사감리, 용지 관리, 하자관리 등으로 구성되어 있고 모든 시설공사에 대하여 관계법령에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정을 적용해야 한다.

그러나, ○○○○처는 「건설공사관리규정」을 2000.5.15일 이후 현재까지 약 16년간 개정 및 관리하지 않고 있음에 따라 【표-1】과 같이 동 규정의 제3조(용어의 정의)에는 건설사업본부(건설처, 건설기술처)¹⁾ 및 건설사무소²⁾ 등 구 조직에 대한 사항이 포함되어 있고, 제4조(공사시행절차), 제8조(보고) 및 제10조(설계변경)의 내용이 현행방식과 불일치하며, 특히 제21조(감정평가)의 기술된 법령 중 「공공용지의 취득 및 손실 보상에 관한 특별법」은 2003.1.1일 폐지되었으나 미반영 된 점 등 사규와 실제 조직 간 불일치, 사규와 절차서 및 지침서 내용 간 차이, 폐지된 법령의 명시 등 규정적용의 혼란이 발생함에 따라 현 실정에 맞게 사규 개정 또는 폐지검토가 필요하다.

1) 건설사업본부(건설처, 건설기술처) : 2008.11월 조직개편되어 ○○○○처로 변경

2) 건설사무소 : 2016.4월 조직개편되어 건설출장소로 변경

【 표-1. 건설공사관리규정 내용 】

구 분	내 용	현행 방식
제3조 (용어의 정의)	공사담당부서	건설담당부서
	설계담당부서	삭 제
	건설사무소	건설출장소
제4조 (공사시행절차)	설계담당부서 → 공사담당부서 → 계약담당부서	건설담당부서 → 계약담당부서
제8조(보고)	건설사무소장 → 사장	공사감독원 → 건설담당부서장
제10조(설계변경)	중요사항 기준 2천만원	중요사항 기준 5천만원
제21조(감정평가)	공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법	삭 제

조치할 사항

○○○○처장은 현재 운용중인 「건설공사관리규정」을 개편된 조직과 개정된 법률 등 현 실정에 맞게 수정·보완(필요시, 폐지)하여 시설공사 시 규정적용의 혼란을 방지하고, 향후 동 사항이 재발되지 않도록 주의를 기울이시기 바랍니다.